

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2414/2536

นาย ประกิต ป รี สมัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจริสุเมทอลเวอร์ด์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 74 (2), มาตรา 199, มาตรา 202

เจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้
จัดการของจำเลยที่ 1 ที่สำนักงานแห่งใหญ่ของจำเลยที่ 1 ซึ่งระบุไว้ในหนังสือรับรอง
นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทถือว่าเจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายเรียก
และสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 2 ที่สำนักทำกรงานของจำเลยที่ 2 โดยชอบแล้ว การที่
จำเลยที่ 2 มิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนด ทั้งมิได้แจ้งเหตุขัดข้องต่อศาลภายใน
กำหนดเวลา ทั้งทราบวันนัดสืบพยานโจทก์แล้วยังขาดนัดพิจารณา ฟังได้ว่าจำเลยที่
2 จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ไม่มีเหตุอนุญาตให้พิจารณาใหม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค 2 ฉบับ รวมเป็นเงิน 605,000
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสี่ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ
และขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่แพ้คดีในประเด็นที่พิพาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2530 ขอให้มีการพิจารณาใหม่
อ้างว่าจำเลยที่ 2 มิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 เพิ่ง

ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2530 คดีของจำเลยที่ 2 มีทางชนะ เพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายและเช็คที่โจทก์นำมาฟ้องไม่มีมูล

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า โจทก์ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 2 ตามภูมิลำเนาของห้างหุ้นส่วนจำกัดโจริสเมทอลที่จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเลิกห้างแต่อย่างใด การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 2 ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการกับพวกรวม 4 คน ให้รับผิดชอบเรื่องตัวเงิน ตามเอกสารหมาย จ.1 หนังสือรับรองนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ข้อ 5. ระบุว่า สำนักงานแห่งใหญ่ของจำเลยที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 1861/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองตันเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องและหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลยที่ 2 ตามที่อยู่ในเอกสารหมาย จ.1 โดยวิธีปิดหมายศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาและพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยอื่นชำระหนี้ให้แก่โจทก์ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 ว่ามีเหตุที่จะอนุญาตให้มีการพิจารณาใหม่หรือไม่ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 74 บัญญัติว่า"การส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นใดโดย
เจ้าพนักงานศาลให้ปฏิบัติดังนี้...(2) ให้ส่งแก่คู่ความหรือบุคคลซึ่งระบุไว้ในคำคู่ความ
หรือเอกสาร ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของคู่ความหรือบุคคลนั้น..." โดยที่
จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 ตามเอกสาร
หมาย จ.1 จึงเป็นสำนักทำการงานของจำเลยที่ 2 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้า
พนักงานศาลได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 2 ตามที่อยู่ในเอกสาร
หมาย จ.1ซึ่งเป็นสำนักทำการงานของจำเลยที่ 2 จึงชอบแล้ว การที่จำเลยที่ 2มิได้
ยื่นคำให้การภายในกำหนด ทั้งมิได้แจ้งเหตุขัดข้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาเช่นว่า
นั้นทั้งทราบวันนัดสืบพยานโจทก์แล้วยังขาดนัดพิจารณา ฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 จงใจ
ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ไม่มีเหตุจะอนุญาตให้พิจารณาใหม่ได้

พิพากษายืน

(สนัด หมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มงคล สระภู่น)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ